

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Dano (arts. 163 a 167 do CP)

A notícia: *"Mulher tem crise de ciúmes e quebra o carro do namorado"*.

O que ele fez nós já desconfiamos. Mas agora qual crime ela cometeu?

Isso mesmo, crime de **DANO**:

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Veja que há três núcleos: DESTRUIR, INUTILIZAR ou DETERIOAR.

O cuidado que deve ter é com COISA ALHEIA. Para configurar o crime de dano é necessário que a coisa seja ALHEIA.

Diante de constantes "panes mecânicas" de seu carro velho, José tem ataque de fúria e quebra todo o carro. Nesse caso, a coisa é dele mesmo, não é alheia, logo, não haverá crime.

Então fixe bem: a coisa deve ser ALHEIA.

Jogo rápido:

Coisa **sem dono**: é alheia? Não, pois não tem dono. Então não é objeto do crime de dano.

Coisa **Abandonada**: é alheia? Não, foi abandonada, não tem mais dono. Então não é objeto do crime de dano.

Coisa **Perdida**: é alheia? Sim, tem dono, só está perdida. Então é objeto do crime de dano.

Não há punição na modalidade culposa. Logo, danificar alguma coisa alheia "sem querer" não é crime. Se fosse, toda batida de trânsito poderia configurar um crime.

É um crime MATERIAL, ou seja, que exige efetivo dano. Em outras palavras, há necessidade que o resultado ocorra "materialmente". Nesse caso, se alguém tentar quebrar o carro de alguém e não conseguir (falta de força, por exemplo), não haverá crime. Há necessidade de efetivamente ocorra destruição, inutilização ou deterioração.

O Código Penal ainda prevê várias situações em que o crime de dano será QUALIFICADO (punido com maior rigor), veja:

Art. 163 ..

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Esquematizando o DANO QUALIFICADO:

- com violência à pessoa.
- com grave ameaça à pessoa.
- emprego de substância inflamável ou explosiva
- contra o patrimônio público.
- por motivo egoístico.
- com prejuízo considerável para a vítima:

Fique atento que o DANO QUALIFICADO o agente responderá também pelo crime correspondente à violência (lesão corporal, por exemplo).

Há outros crimes no capítulo sobre o DANO, veja:

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia

Art. 164 - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.

Cavalos e Bois precisam de muito pasto. Então é comum pessoas colocarem seus animais em propriedades alheias para eles se alimentarem.

Se isso ocorrer SEM CONSENTIMENTO do dono do local e EFETIVAMENTE GERAR ALGUM PREJUÍZO, estaremos diante do crime de

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia.



Tome nota!

Há ainda outros crimes previstos no CP:

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Alteração de local especialmente protegido

Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Entende-se que esses crimes foram objeto de revogação tácita por crimes parecidos previstos na Lei de Crimes Ambientais.

Para finalizar a aula, vamos falar sobre a AÇÃO PENAL no crime de DANO:

Ação penal

Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa.

Então fica assim:

- AÇÃO PENAL PRIVADA - mediante queixa:
 - DANO SIMPLES
 - DANO QUALIFICADO por motivo egoístico.
 - DANO QUALIFICADO por prejuízo considerável para a vítima.
 - INTRODUÇÃO OU ABANDONO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE ALHEIA.
- AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA: demais casos de dano qualificado.

É isso pessoal.

Bons Estudos!!

Saudações.

Prof. Rafael Albino

E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito” (Romanos 8:28)

Resumo

<u>DANO</u>	
<u>DANO</u>	Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
<u>DANO QUALIFICADO</u>	Se o crime de dano é cometido: I - com violência à pessoa ou grave ameaça; II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista; IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

<u>INTRODUÇÃO OU ABANDONO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE ALHEIA</u>	Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.
<u>DANO EM COISA DE VALOR ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO OU HISTÓRICO</u>	Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
<u>ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO</u>	Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA</u>	
<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA</u>	Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA</u>	Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.
<u>APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA</u>	Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa

<u>APROPRIAÇÃO DE TESOIRO</u>	Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa
<u>APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA</u>	Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960